

1502108-03.2022.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 10/10/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CARLOS ALBERTO SANTOS ALVES

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

CARLOS ALBERTO SANTOS ALVES foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, porque, no dia 13 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502108-03.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502108-03.2022.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CARLOS ALBERTO SANTOS ALVES

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

CARLOS ALBERTO SANTOS ALVES foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, porque, no dia 13 de junho de 2022, por volta de 15h10min., na Rua 21 de setembro, 56, Nova Mirim, nesta cidade e comarca de Praia Grande, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios com o terceiro não identificado, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens móveis pertencentes à vítima A.C.S.Q. Recebida a denúncia (fls. 67/68), o réu, citado e notificado, apresentou defesa escrita (fls. 95/96), tendo sido ratificado o recebimento da denúncia. Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 124).

Em alegações finais (fls. 125/127 e 131/148), Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade se consubstancia em auto de exibição e apreensão (fls. 19/20) e auto de avaliação (fls. 21).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada em desfavor do acusado. Interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitativa, alegando que, no dia dos fatos, realmente realizou a subtração dos bens da vítima, entretanto não portava arma de fogo, tratando-se de simulacro.

Tal confissão foi devidamente corroborada pelas demais provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos da vítima e do policial responsável pela prisão em flagrante, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória, inclusive porque "comprovadas a materialidade através de auto de apreensão das coisas subtraídas, e autoria, não só através de reconhecimento efetuado pela vítima, mas também pela incriminação de testemunhas idôneas das circunstâncias da prisão em flagrante, inarredável a responsabilização de autor de roubo" (JUTACRIM 100/271).

Pelas mesmas razões acima mencionadas, encontram-se devidamente configuradas as causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, inclusive porque "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à prescindibilidade da apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal), quando outros elementos comprovem sua utilização" (STJ - HC 85233/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 22.10.2007), eis que "o fato de a arma não ter sido apreendida, não tem o condão de afastar a incidência da majorante, até mesmo porque a ofendida foi categórica em afirmar o emprego de arma pelo réu, bem como a intimidação sofrida". (TJ-SP - APL: 00073269720118260269 SP. 16ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Borges Pereira. j. 16/07/2013). No mesmo diapasão: RJDTACRIM 17/160 e RJDTACRIM 20/149. Desta forma, considero os réus como incursos no art. art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea; contudo, deixo de aplica-la nos termos da súmula 231 do STJ.

Reconheço as causas de aumento de pena do concurso de agentes e da grave ameaça exercida com arma de fogo, aumentando a reprimenda em 2/3 (dois terços), nos termos do art. 68, § único, do CP, resultando na pena final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, pois, "ainda que consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), é admissível a fixação do regime prisional fechado aos não reincidentes condenados por roubo a pena superior a quatro anos e inferior a oito anos se constatada a

gravidade concreta da conduta delituosa, aferível, principalmente, pelo uso de arma de fogo." (Precedentes citados: HC 274.908-SP, Quinta Turma, DJe 2/9/2014; HC 293.512-SP, Quinta Turma, DJe 1º/7/2014; e HC 262.939-SP, Sexta Turma, DJe 25/4/2014. HC 294.803-SP, Rel. Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ-SC), julgado em 18/9/2014.)

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu CARLOS ALBERTO SANTOS ALVES, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, a cumprir a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa de 16 (dezesseis) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da decisão de fls. 51/54, cujas razões passam a fazer parte integrante da presente (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), e com fundamento no art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão no local em que se encontra.

Havendo bens apreendidos, providencie-se a restituição e/ou doação/destruição.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos sentenciados no livro do Rol dos Culpados.

Custas processuais na forma da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA